

次のアからオまでの各行為のうち、刑事訴訟法上、起訴前は認められているが、起訴後は認められていないものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 勾留の取消し請求

イ. 勾留理由開示の請求

ウ. 保釈の請求

エ. 検察官が弁護人に対して行う接見の日時の指定

オ. 親告罪の告訴の取消し

1. ア イ 2. ア エ 3. イ ウ 4. ウ オ 5. エ オ

ア 起訴前・起訴後双方に認められる

勾留の理由又は必要性がなくなったときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその辩护人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、決定をもって勾留を取り消さなければならない(87条1項)とされており、被告人等には勾留の取消し請求が認められている。そして、かかる規定は被疑者の勾留にも準用されるため(207条1項)、被疑者等にも勾留の取消し請求が認められる。したがって、勾留の取消し請求は、起訴前・起訴後双方に認められる。

イ 起訴前・起訴後双方に認められる

勾留されている被告人等は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる(82条~86条)。そして、かかる規定は被疑者の勾留にも準用されるため(207条1項)、被疑者等にも勾留理由開示の請求が認められる。したがって、勾留理由開示の請求は、起訴前・起訴後双方に認められる。

ウ 起訴前は認められていないが、起訴後は認められている

保釈とは、一定額の保証金の納付を条件として勾留の執行を停止し、その身柄拘束を解く裁判とその執行をいう。勾留されている被告人又はその辩护人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができるとされており(88条1項)、被告人等には保釈の請求が認められている。一方、被疑者等には保釈制度は認められていない(207条1項但書)。この違いは、被告人の勾留は、被疑者の勾留と異なり、比較的長期間にわたって身柄が拘束されることによると説明されている。したがって、保釈の請求は、起訴前は認められていないが、起訴後は認められている。

エ 起訴前は認められているが、起訴後は認められていない

捜査機関は、辩护人から被疑者との接見の申出があったときは、被疑者と辩护人の接見の日時、場所等を指定することができる(39条3項)。そして、39条3項は「公訴の提起前に限り」接見指定を認めており、被告人と辩护人との接見に3項は適用されない。したがって、検察官が辩护人に対して行う接見の日時の指定は、起訴前は認められているが、起訴後は認められていない。

オ 起訴前は認められているが、起訴後は認められていない

告訴の取消しは、公訴提起までとされ(237条1項)、公訴が提起されればもはや告訴の取消しはできない。法が告訴の取消しを公訴の提起があるまでに限定する趣旨は、告訴の取消しを私人の意思に完全に委ねることによって法的安定性が害されることを防止するという点にある。したがって、告訴の取消しは、起訴前は認められているが、起訴後は認められていない。

以上により、起訴前は認められているが、起訴後は認められていない行為はエとオであり、したがって、正解は肢5となる。